

[별지]

보충 질의사항 검토

권선113-6구역 주택재개발정비사업조합

2026. 9. 23. 법무법인 을지

담당변호사 진청아



2026. 9. 16. 간담회에서 제기된 보충 질의에 대하여 간략히 정리하였습니다. 상세한 근거는 같은 날짜 법률의견서를 참고하여 주시기 바랍니다.

1. 조합장이 당연퇴임을 거부하는 경우

당연퇴임은 법정 사유의 발생만으로 효력이 생기므로, 별도의 해임결의나 퇴임통지를 요하지 않습니다(도시정비법 제43조 제2항 제2호, 정관 제17조 제2항).

다만 사실상 직무집행이 계속된다면 대외적 정리가 필요합니다. 우선 정관 제16조 제6항에 따라 이사회에서 조합장 직무대행자를 선정하고, 이와 병행하여 조합장 직무집행정지 가처분을 신청하는 방법을 고려할 수 있습니다(본안은 조합장지위부존재확인). 가처분이 인용되면 법인등기부에 직무집행정지가 기입되므로, 거래 상대방에 대한 혼선도 줄어듭니다.

인장과 통장, 회계 및 계약 서류의 인계 요구는 직무대행자 명의로 하시고, 그 경과를 기록으로 남겨 두시기 바랍니다.

2. 퇴임 후 조합 운영 순서

① 이사회를 소집하여 정관 제16조 제6항에 따라 조합장 직무대행자를 선정합니다.

퇴임한 조합장은 이사회 구성원이 아니므로 참석하거나 의결할 수 없습니다.

② 직무대행자 주관으로 선거관리위원회를 구성하고, 총회에서 신임 조합장을 보궐선거 임합니다(정관 제15조 제2항 단서, 제18조 제2항). 후보자격 심사 시 도시정비법 제41조 제1항의 요건을 확인하여 그 근거자료를 남길 필요가 있습니다.

③ 신임 조합장이 총회를 소집하여 관리처분계획 변경, 즉 교회 종전자산을 비례율 산식의 분모에서 제외하는 내용을 의결합니다. 종전 결의 및 계약에 대한 추인 결의도 함께 처리합니다.

④ 수원시로부터 관리처분계획 변경인가를 받은 후 이전고시 절차를 진행합니다.

추인 결의는 소집권자가 적법하여야 합니다. 또한 안전을 "기존 업무 일체 추인의 전"과 같이 포괄적으로 표시하면 그 효력이 다투어질 수 있으므로, 대상 결의와 계약을 개별적으로 특정하여 총회 책자에 기재하는 것이 안전합니다.

3. 대지 분양과 대토협약의 차이

분양신청은 사업시행자가 분양대상으로 지정한 것에 한하여 할 수 있습니다. 귀 조합은 분양신청 절차에서 공동주택과 근린생활시설만을 분양대상으로 정하였고, 종교용지는 관리처분계획상 분양대지가 아니라 정비기반시설 및 기타용지에 편성되어 있습니다. 따라서 종교용지에 관한 분양신청은 애초에 가능하지 않았습니다.

반면 대토는 분양신청을 하지 아니한 현금청산대상자에 대한 손실보상의 한 방법입니다. 분양이 종전자산에 비례율을 적용하여 분담금을 정산하는 구조인 데 반하여, 대토협약은 비례율과 무관하게 대체부지와 공사비 등을 지급하는 구조입니다. 근거 규정과 당사자의 지위가 서로 다릅니다.

특정 조합원에게만 비례율을 초과하는 금원을 지급하는 것은 허용되지 않습니다. 결국 대토협약이라는 방식 자체가 상대방을 조합원이 아닌 현금청산대상자로 전제한 것으로 볼 수밖에 없습니다.

4. 조합원 지위가 유지된다는 주장에 대하여

대토협약이 분양신청기간보다 앞서 체결되었다는 사정은 조합원 지위와 직접 관련이 없습니다. 협약 체결 후에도 분양신청기간이 개시되었고, 그 기간 내에 분양신청이 없었던 사실은 달라지지 않기 때문입니다. 개별 합의로 분양신청 절차를 갈음할 수 없다는 것이 법원의 일관된 태도입니다.

또한 교회를 조합원으로 본다면 다른 조합원과 동일한 비례율에 따라 정산하여야 하고, 대체부지와 공사비, 이주비를 별도로 지급받을 근거가 없게 됩니다. 조합원 지

위 주장과 대토협약에 따른 이행 요구는 서로 양립하기 어렵습니다.

수원시의 처리에 관하여는, 조합임원의 변경이 도시정비법 시행령 제31조 제4호의 경미한 사항으로서 신고 대상이라는 점을 지적할 수 있습니다(같은 법 제35조 제5항 단서). 피선임 자격에 관한 실질적 심사를 거친 것으로 보기 어렵고, 행정청의 수리로 총회결의의 하자가 치유되지도 아니합니다.

5. 가치분 소요기간과 그 사이의 업무 처리

임시의 지위를 정하는 가치분은 심문기일을 거쳐야 합니다(민사집행법 제304조). 사안에 따라 차이가 있으나 접수 후 통상 2개월에서 6개월 정도를 예상합니다. 신청 시 이전고시 일정을 소명하여 심리 촉진을 요청할 필요가 있습니다.

결정 전이라도 당연퇴임의 효력은 이미 발생한 상태입니다. 따라서 위 2항의 직무 대행체제를 먼저 갖추어 이사회와 대의원회를 중심으로 업무를 처리하실 수 있습니다.

아울러 수원시와 시공사, 금융기관 등에 경위를 통지하여 현 조합장 명의의 신규 계약이나 자금 집행이 이루어지지 않도록 하시기 바랍니다. 이 기간 중의 결의 및 계약 내역은 추후 추인 안건 작성을 위하여 별도로 정리하여 두실 필요가 있습니다.

6. 현 상태로 이전고시가 이루어질 경우

이전고시의 효력이 발생한 후에는 관리처분계획의 취소나 무효확인을 구할 법률상 이익이 인정되지 아니합니다(대법원 2012. 3. 22. 선고 2011두6400 전원합의체 판결). 비례율 산정의 오류를 시정할 수단이 사실상 사라지고, 그 상태로 조합원별 청산금이 확정됩니다. 조합으로서는 대체부지 조성비와 공사비 등을 이미 지출하고도, 교회의 종전자산을 분모에 포함시킨 결과를 정산하지 못한 채 사업을 마무리하게 됩니다.

반면 관리처분계획 자체를 다룰 수 없게 되더라도, 청산금 부과처분에 관한 개별 분쟁이나 임원 자격에 기한 분쟁은 그대로 남습니다. 이전고시로 분쟁이 종결되는 것은 아닙니다.

조합장 자격 문제와 분리하여 종교용지만 제외하는 관리처분계획 변경인가를 받는 것은 가능합니다. 다만 총회 소집권자의 문제는 남으므로, 변경 결의를 위한 총회만큼

은 적법한 직무대행자 또는 신입 조합장이 소집하는 것이 안전합니다. 비례율의 변경은 경미한 변경에 해당하지 아니하므로, 총회 의결과 변경인가를 모두 거쳐야 합니다(도시정비법 제74조 제1항).

준공 예정일부터 이전고시까지 수개월이 소요될 것으로 보입니다. 지금 절차에 착수하면 이전고시 전에 변경인가를 받는 일정은 가능할 것으로 봅니다.

7. 조합장 지위를 유지하는 방안이 있는지

간담회에서 언급된 전문조합관리인 제도는 조합장의 지위를 유지하는 제도가 아닙니다. 도시정비법 제43조 제5항은 전문조합관리인이 선정되면 그가 업무를 대행할 임원은 당연 퇴임한다고 정하고 있습니다.

전문조합관리인은 시장·군수등이 공개모집을 통하여 선정하므로, 조합이나 총회가 특정인을 지정할 수 없습니다(시행령 제41조 제2항). 또한 변호사 등 자격을 취득한 후 정비사업 관련 업무에 5년 이상 종사하거나, 조합임원으로 5년 이상 종사하는 등의 요건을 갖추어야 합니다(같은 조 제1항). 현 조합장의 경우 2021. 10. 7. 이사 취임을 기산점으로 보더라도 아직 5년에 이르지 아니합니다.

그 밖에 정관 변경으로 조합원 자격을 부여하거나, 총회에서 다시 선임하는 방법도 살펴보았습니다. 그러나 조합원 자격과 임원 자격은 법률이 직접 정하고 있어 정관으로 달리 정할 수 없고, 후자는 같은 하자가 있는 결의를 반복하는 것에 그칩니다.

결국 조합장 지위를 유지하는 방안은 확인되지 아니합니다. 다만 중부감리교회가 현금청산대상자의 지위에서 대토협약에 따른 보상을 이행받는 것은 별개의 문제입니다. 그 편이 교회 측에도 실익이 있다는 점은 협의 과정에서 설명할 수 있을 것으로 봅니다. 끝.

끝.